

Informativo comentado: Informativo 1209-STF (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

É constitucional a Lei 14.126/2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais

ODS 10

A Lei nº 14.126/2021 classificou a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. O STF entendeu que essa classificação é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), que adotam um conceito amplo e evolutivo de deficiência, baseado não apenas em limitações biológicas, mas também na interação dessas limitações com as barreiras sociais existentes.

A Lei nº 14.126/2021 não confere enquadramento automático do portador de visão monocular como pessoa com deficiência. Mesmo com a classificação da visão monocular como deficiência sensorial, o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência continua dependendo de avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, conforme previsto no art. 2º, §§ 1º a 3º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

A Constituição autoriza a adoção de políticas públicas inclusivas e medidas compensatórias voltadas a reduzir as desvantagens enfrentadas pelas pessoas com deficiência em razão das barreiras impostas pelo ambiente.

A Lei nº 14.126/2021 insere-se no exercício regular da competência normativa conferida à União para a proteção e integração social das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, da CF/88), em consonância com os princípios da solidariedade e da igualdade material.

STF. Plenário. ADI 6.850/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 23/03/2026 (Info 1209)

- Alta relevância: Magistratura federal, MPF, DPE, DPU, Advocacia Pública Federal
- Média relevância: Magistratura estadual, MPE, PGE, PGM

TRIBUNAL DE CONTAS

A ausência de lei estadual que institua o cargo específico de Auditor (Conselheiro Substituto) no TCE/BA configura omissão inconstitucional quando caracterizada *inertia deliberandi* da Assembleia Legislativa por prazo desarrazoado

ODS 8, 10 e 16

No TCE da Bahia, até 2025, não havia sido criado ainda o cargo de auditor (conselheiro-substituto). O STF, em 2021, ao julgar a ADI 4.541/BA, já havia determinado essa providência a ser feita por lei estadual e concurso público. O TCE enviou, em 2023, projetos de lei à Assembleia Legislativa da Bahia para criar o cargo, mas ALBA permaneceu inerte por mais de

dois anos. Nesse contexto, a AUDICON ajuizou ADO no STF, pedindo o reconhecimento da omissão legislativa e a proteção da vaga destinada à classe dos auditores.

Durante a tramitação da ação, foi aprovada a Lei estadual nº 15.029/2025, criando o cargo de auditor, o que levou o STF a reconhecer a perda parcial do objeto. Ainda assim, o STF entendeu que persistia a necessidade de declarar a mora inconstitucional da Assembleia Legislativa, já que a omissão legislativa efetivamente existiu. O STF também afastou qualquer omissão do TCE/BA e do Governador, porque o tribunal cumpriu seu dever ao encaminhar os projetos, e o Governador só poderia atuar após a aprovação legislativa.

Durante a tramitação da ação surgiu uma vaga que era reservada ao cargo de auditor. O STF adotou uma solução transitória: permitiu, excepcionalmente, seu preenchimento por livre indicação do Governador, para evitar o funcionamento incompleto do TCE. Por isso, foi possível a posse de um Deputado Federal como Conselheiro, indicado pelo Governador. Em compensação, o STF fixou uma regra de transição para reequilibrar a composição da Corte: a próxima vaga aberta no TCE deverá ser obrigatoriamente preenchida por auditor concursado, salvo se se tratar de cadeira reservada ao Ministério Público de Contas.

Em suma: para corrigir décadas de irregularidades na composição do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e garantir a heterogeneidade técnica do colegiado, a próxima vaga a ser aberta, independentemente de sua proveniência, deve ser obrigatoriamente preenchida por um auditor (conselheiro-substituto), salvo se a cadeira estiver reservada a membros do Ministério Público de Contas.

STF. Plenário. ADO 87/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/03/2026 (Info 1209).

- ◆ Assunto já apreciado no Info 1013 (ADI 4.541/BA)
- Média relevância: Magistratura estadual, PGE

POVOS INDÍGENAS

A concessão florestal prevista na Lei nº 11.284/2006 não pode incidir sobre áreas ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas ou demais comunidades tradicionais

ODS 12

A Lei nº 11.284/2006 disciplina a gestão de florestas públicas para a produção sustentável e prevê, como um de seus instrumentos, a concessão florestal por meio da qual o poder público delega a uma empresa privada, mediante licitação, o direito de explorar produtos e serviços florestais em determinada área, por prazo determinado e por conta e risco do particular.

O STF decidiu que é inconstitucional qualquer interpretação da Lei nº 11.284/2006 que permita a outorga de concessão florestal à iniciativa privada em áreas ocupadas por povos indígenas, remanescentes de quilombos ou demais comunidades tradicionais.

O art. 231 da CF/88 garante aos povos indígenas a posse permanente e o usufruto exclusivo das terras tradicionalmente ocupadas.

O art. 68 do ADCT reconheceu aos remanescentes das comunidades quilombolas a propriedade definitiva sobre as terras que ocupam.

As comunidades tradicionais, por sua vez, contam com a proteção da Convenção nº 169 da OIT, incorporada ao direito brasileiro.

A concessão florestal confere ao concessionário uma posição jurídica que é incompatível com o regime constitucional de proteção dessas terras e com o usufruto exclusivo assegurado aos grupos protegidos.

STF. Plenário. ADI 7.394/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/03/2026 (Info 1209).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

● Média relevância: DPE, DPU, Cartório, Tribunais (conferir se é cobrado em seu edital)

DIREITO TRIBUTÁRIO

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

É constitucional o art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 37/1966, que equipara a produto estrangeiro a mercadoria nacional ou nacionalizada que retorna ao País após exportação definitiva, para fins de incidência do imposto de importação

O art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 37/1966 diz o seguinte: se uma mercadoria brasileira (ou nacionalizada) foi exportada e depois retorna ao Brasil, ela passa a ser tratada como se fosse estrangeira para fins de cobrança do imposto de importação. Ou seja, o imposto de importação incide sobre ela como se fosse um produto vindo de outro país. A exceção fica por conta de algumas situações específicas, como mercadoria enviada em consignação e não vendida, devolvida por defeito técnico ou que retornou por motivos alheios à vontade do exportador.

O PGR ajuizou ADPF questionando essa previsão.

O STF, contudo, rejeitou o pedido e decidiu que esse dispositivo é compatível com a CF/88.

O critério determinante para a incidência do imposto de importação não é a origem de fabricação do produto, mas a sua procedência do exterior e a sua internalização no mercado brasileiro. Quando uma mercadoria é exportada em caráter definitivo, ela deixa de integrar o mercado nacional (o ciclo econômico daquele bem se encerra no Brasil). Se o produto retorna posteriormente, esse reingresso configura nova operação econômica, sujeita ao regime jurídico da importação. A expressão “produtos estrangeiros” do art. 153, I, da Constituição refere-se, portanto, à procedência do exterior, e não à origem fabril do bem.

Em suma: foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 — e não desrespeitam os contornos constitucionais estabelecidos (arts. 146, III, a; e 153, I) — normas pré-constitucionais de decretos que, para fins de incidência do imposto de importação, consideram estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada que retorna ao território nacional, após exportação definitiva.

STF. Plenário. ADPF 400/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 23/03/2026 (Info 1209).

● Média relevância: Magistratura federal, PGE, Advocacia Pública Federal

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

É inconstitucional a cobrança de contribuição para o SAT sobre a remuneração paga pelas empresas a pessoas físicas sem vínculo empregatício no período anterior à EC nº 20/1998

ODS 16

Caso hipotético: a Metalúrgica Alfa contratava, além de empregados com carteira assinada, trabalhadores avulsos e administradores sem vínculo empregatício. Em fiscalização, o INSS cobrou da empresa a contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), prevista no art. 22, II, da Lei nº 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga a esses trabalhadores avulsos e sem vínculo, referente ao período de 1994 a 1998 (anterior à EC nº 20/1998).

A empresa sustentou que a cobrança era inconstitucional, pois a expressão 'folha de salários', prevista na redação original do art. 195, I, da CF/88, abrangia apenas a remuneração de empregados com vínculo empregatício. A contribuição sobre pagamentos a trabalhadores sem esse vínculo somente poderia ter sido criada por lei complementar, na forma da competência residual (art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da CF/88), o que nunca ocorreu. O STF concordou com a empresa.

Antes da EC nº 20/1998, a Constituição previa que as empresas deveriam pagar contribuição social sobre a 'folha de salários' (art. 195, I, redação original). A expressão 'folha de salários' abrange apenas a remuneração paga a trabalhadores com vínculo empregatício. Assim, os valores pagos a autônomos, administradores e avulsos (que não possuem vínculo de emprego) ficavam fora dessa base de incidência.

Para que a contribuição destinada ao SAT pudesse alcançar esses trabalhadores sem vínculo empregatício, seria necessária a edição de lei complementar, já que se tratava de hipótese enquadrada na competência residual da União (art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da CF/88). Como essa lei complementar nunca foi editada, a cobrança nesse período é inconstitucional.

Somente com a EC nº 20/1998 a Constituição passou a permitir a incidência de contribuição sobre os rendimentos do trabalho pagos a pessoas físicas sem vínculo de emprego, autorizando, a partir de então, a sua instituição por lei ordinária.

Em suma: é inconstitucional a incidência de contribuição destinada ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) sobre a remuneração paga pelas empresas a pessoas físicas sem vínculo empregatício, antes da EC nº 20/1998, por não observar a técnica da competência residual da União, que exige lei complementar (art. 195, § 4º, c/c o art. 154, I, CF/88).

STF. Plenário. RE 1.073.380 AgR-ED-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/03/2026 (Info 1209).

STF. Plenário. ARE 1.503.306 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 12/03/2026 (Info 1209).

● Média relevância: Magistratura federal, PGE, Advocacia Pública Federal

DIREITO FINANCEIRO

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

O STF declarou inconstitucionais os critérios de rateio do FPE e fixou prazo para o Congresso editar nova lei complementar; o prazo se esgotou sem que a lei fosse editada; o STF prorrogou a eficácia dos critérios inconstitucionais por mais 90 dias para evitar vácuo normativo

ODS 1, 10 E 17

O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) é uma transferência constitucional pela qual a União repassa aos Estados e ao DF 21,5% da arrecadação do IR e do IPI (art. 159, I, "a", CF/88). Após a EC 132/2023, o futuro Imposto Seletivo também integrará essa base.

O art. 161, II, da CF/88 exige que os critérios de rateio sejam definidos por lei complementar e voltados à promoção do equilíbrio socioeconômico entre os entes federados.

A LC 62/1989 regulamentou o FPE e fixou coeficientes individuais de participação para cada Estado. Esses coeficientes deveriam vigorar apenas até 1991 e ser substituídos por novos critérios após o Censo de 1990. Ocorre que a substituição nunca ocorreu, e os mesmos percentuais permaneceram em vigor por mais de duas décadas.

Em 2010, o STF julgou a ADI 875, declarou a inconstitucionalidade desses critérios, por não promoverem o equilíbrio socioeconômico exigido pela Constituição. Utilizando a técnica da inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade (art. 27 da Lei 9.868/99), manteve a vigência das normas até 31/12/2012, para que o Congresso editasse nova legislação.

O Congresso aprovou a LC 143/2013, que alterou o art. 2º da LC 62/1989 e criou um modelo de transição em duas camadas a partir de 2016: a) um piso garantido, pelo qual cada Estado receberia ao menos o mesmo valor distribuído em 2015, corrigido pelo IPCA e por 75% da variação real do PIB; e b) apenas a parcela excedente seria distribuída com base em fatores de população e inverso da renda domiciliar per capita.

O Governador de Alagoas ajuizou a ADI 5.069 sustentando que a LC 143/2013, na prática, preservava a sistemática dos coeficientes fixos já declarados inconstitucionais.

Em junho de 2023, o STF julgou procedente o pedido da ADI 5.069. A Corte entendeu que o modelo criou uma transição excessivamente longa entre a sistemática anterior e os novos critérios redistributivos, mantendo de forma dissimulada os coeficientes fixos como base da distribuição. Os dispositivos foram declarados inconstitucionais, novamente sem pronúncia de nulidade, com vigência mantida até 31/12/2025.

O prazo expirou sem que o Congresso editasse nova lei complementar.

Para evitar a paralisação dos repasses, o STF prorrogou sucessivamente a eficácia das normas: primeiro até 1º/3/2026 e, depois, por mais 90 dias.

Em suma: a reiterada omissão do Congresso Nacional em editar lei complementar que estabeleça critérios adequados de rateio dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) justifica, em caráter excepcional e temporário, a prorrogação cautelar da eficácia de normas declaradas inconstitucionais, a fim de evitar vácuo normativo incompatível com as obrigações de repasse de recursos aos entes federados.

STF. Plenário. ADI 5.069 Ref-segundo/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/03/2026 (Info 1209)

★ Assunto já apreciado no Info 1099 (ADI 5.069)

● Média relevância: Magistratura federal, Magistratura estadual, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal